

1508709-04.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... para uso próprio, diferenciando-o do tráfico.

Não há que se falar em irregularidade da prisão realizada pelos guardas municipais, haja vista que o acusado estava em nítida situação de flagrante (na posse de drogas), o que lhes permite, assim como a qualquer pessoa do povo, agir, diante da existência de crime atual.

Da mesma forma, não há inconstitucionalidade do delito em questão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508709-04.2019.8.26.0577 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508709-04.2019.8.26.0577

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3060381/2019 - DISE- DEL.SEC.S.J.

DOS CAMPOS, 5608185 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTIAN LUIZ DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

CHRISTIAN LUIZ DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 03 de junho de 2019, por volta das 15h22, na Rua Antonio Galdino dos Santos Filho, número 04, Vila Maria, trazia consigo, para consumo pessoal, 07 pedras de crack, pesando aproximadamente 4,2g, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia (fls. 72/73) foi recebida em 14 de abril de 2021 (fl. 152). O réu foi

inicialmente citado por edital, já que não localizado (fl. 154), tendo sido o feito suspenso, nos termos do artigo 366, do CPP (fl. 165).

O réu foi preso por outro fato, tendo sido então citado pessoalmente (fl. 179).

Anoto resposta à acusação às fl. 183.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, passando-se ao interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa, por sua vez,

postulou o reconhecimento da nulidade do flagrante realizado nos autos.

Subsidiariamente, requereu a absolvição alegando a inconstitucionalidade do delito em questão. .

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo termo circunstanciado de fls. 04/05, mormente auto de exibição e apreensão às fl. 03, e laudo de exame químico toxicológico às fls.250/27, positivo para "cocaína".

Indiscutível também a autoria da infração, tendo em vista a confissão judicial do réu, o qual admitiu ter sido surpreendido na posse de 07 porções de crack, que trazia para consumo pessoal, já que usuário crônico.

Tal confissão mostrou-se em plena harmonia com as demais provas coligidas sob a égide do contraditório, em especial com os depoimentos das testemunhas policiais, que asseveraram ter detido o acusado em poder da referida droga.

Nesse contexto, saliento que "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Por fim, consigno que não tem cabimento o Princípio da Insignificância. A posse de droga - ainda que de pequena quantidade - não pode ser considerada irrelevante, nem tampouco despida de reprovabilidade. Primeiro porque se trata de crime de perigo abstrato e cuja tipificação visa proteger a saúde pública - daí por que prescindir da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Segundo porque a lei não discrimina qual quantidade tipifica o delito em questão. Aliás, a pequena quantidade é característica do próprio crime de posse de entorpecentes para uso próprio, diferenciando-o do tráfico.

Não há que se falar em irregularidade da prisão realizada pelos guardas municipais, haja vista que o acusado estava em nítida situação de flagrante (na posse de drogas), o que lhes permite, assim como a qualquer pessoa do povo, agir, diante da existência de crime atual.

Da mesma forma, não há inconstitucionalidade do delito em questão, na medida em que, conforme já dito acima, o bem jurídico protegido no caso é a saúde pública, não havendo que se falar em autolesão.

Daí porque da procedência da ação.

É o que basta para a condenação. Passo à fixação da pena.

Atento aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias que permeiam os autos, mormente a natureza do delito e quantidade de droga apreendida, entendo apropriada e suficiente para o caso a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas (art. 28, I, da Lei 11.343/06).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal e CONDENO o réu CHRISTIAN LUIZ DA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de advertência, por infração ao art. 28, 'caput', da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

a intimação do sentenciado para execução da pena, devendo o Sr. Oficial de Justiça intimá-lo e adverti-lo nos seguintes termos: "Fixada a pena de advertência, por

infração ao artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, fica o sentenciado advertido dos efeitos físicos, psíquicos e sociais que a utilização de entorpecentes causa, e ciente dos males provenientes do consumo de drogas", certificando nos autos; a destruição das drogas, caso esta ainda não tenha sido anteriormente determinada. A devolução ao acusado do valor apreendido nos autos, nos termos da manifestação da I. Promotora de Justiça.

Comunique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São José dos Campos, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA